III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

3704 *Secretaria General Técnica.- Resolución de 9 de octubre de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Fundación Cibervoluntarios para promover la inclusión digital, el empoderamiento ciudadano y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a las personas mayores.*

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- El 8 de octubre de 2026 se formalizó un Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Fundación Cibervoluntarios para promover la inclusión digital, el empoderamiento ciudadano y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a las personas mayores.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 8 de octubre de 2026 con el n.º RCO2026TF00036, con una vigencia de dos años, desde su firma hasta el 8 de octubre de 2028.

A lo anterior le es de aplicación el siguiente

FUNDAMENTO JURÍDICO

Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 13.2.m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Fundación Cibervoluntarios para promover la inclusión digital, el empoderamiento ciudadano y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a las personas mayores, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2026.- La Secretaria General Técnica, María de los Ángeles Bogas Gálvez.

ANEXO

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS, Y LA FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DIGITAL, EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dña. María Candelaria Delgado Toledo, Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, según nombramiento efectuado mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y Consejeras del Gobierno de Canarias, actuando en nombre y representación de la Administración Pública de Canarias, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el artículo 5.2.k) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre.

Y de otra parte, Dña. Yolanda Rueda Fernández, mayor de edad con DNI n.º *********, en representación de la Fundación Cibervoluntarios (en adelante, "Cibervoluntarios"), en su condición de Presidenta, según escritura de constitución otorgada ante el notario de Madrid, D. Manuel González Meneses García-Valdecasas, con fecha 15 de julio de 2005, con n.º 1311 de su Protocolo, domiciliada en Madrid, en calle Pedro Unanue, 14, 28045, con NIF G84410158 e inscrita en el Registro de Educación y Cultura con el n.º 674.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal para obligarse y otorgar el presente Convenio, y, en orden al mismo,

EXPONEN

Primero.- Ambas partes, en virtud de su mutuo interés en promover la transformación digital, la inclusión social y la equidad digital con la intención de promover la inclusión digital y el empoderamiento ciudadano a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y en consonancia con los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, han decidido formalizar el presente Convenio con el fin de desarrollar y llevar a cabo actividades de impacto social dirigidas al colectivo de personas mayores.

Segundo.- Que el interés público atendido con el presente Convenio, va dirigido a las personas mayores como sector de atención prioritario en la sociedad, integrando a las mismas en el manejo de las nuevas tecnologías, evitando que aumente la brecha generacional existente en este ámbito tecnológico, promoviendo la inclusión digital, el empoderamiento ciudadano y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se ha considerado, por tanto, eficaz la suscripción del presente Convenio con la Fundación Cibervoluntarios, siendo el criterio tenido en cuenta para su selección el conocimiento de las actividades llevadas a cabo por la misma, enfocadas a promover

la inclusión digital, el empoderamiento ciudadano y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que viene desarrollando conjuntamente con otras entidades, quedando acreditado que el objeto del presente Convenio guarda relación con el objeto y la actividad de la misma, tal y como viene acreditado en el artículo 7 de sus Estatutos cuando señala que : "La existencia de esta Fundación Cibervoluntarios tiene como misión principal, conseguir que todas las personas tengan, por igual, la oportunidad de acceder, conocer y fomentar la Sociedad del Conocimiento".

Tercero.- Que la alternativa de acudir a la figura del convenio y darle tal naturaleza jurídica se considera la más adecuada, ya que al ofrecerse la propia Fundación Cibervoluntarios a llevar a cabo actividades como las que vienen recogidas en el texto del convenio a suscribir, supone un beneficio para esta Administración Pública, razón por la cual no debe considerarse la alternativa de acudir a un contrato de servicios con resultados mercantiles y de beneficio empresarial.

Cuarto.- El cumplimiento del presente Convenio conlleva tratamiento de datos personales. Los datos personales objeto de tratamiento están registrados por el Responsable del tratamiento mediante Resolución n.º 6204/2024, de 2 de abril de 2024, de la Directora General de Mayores y Participación Activa, por la que se registra la actividad de tratamiento de datos personales relativa a la "actividad convencional" tramitada desde el citado centro directivo.

Consta en el expediente declaración responsable de la Fundación Cibervoluntarios en la que indica la ubicación geográfica de los servidores de los que se servirá para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del tratamiento de datos personales correspondientes.

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es establecer las bases para la participación conjunta entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Fundación Cibervoluntarios para promover la inclusión digital, el empoderamiento ciudadano y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en particular los ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 4 (Educación de calidad), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), mediante el desarrollo de actuaciones en el ámbito de las personas mayores.

Segunda.- Actividades de colaboración.

Las actividades a desarrollar en el ámbito de este Convenio van dirigidas a:

1. Sensibilizar a las personas mayores sobre la importancia de las TIC y el acceso equitativo a la tecnología.

2. Formar en competencias digitales a las personas mayores, con el fin de fomentar su integración en la sociedad digital.

3. Promover el uso responsable de las TIC, haciendo especial hincapié en la seguridad en línea, la protección de datos personales y el respeto a los derechos fundamentales de los usuarios de la tecnología.

4. Fomentar el emprendimiento social y el voluntariado tecnológico, buscando la colaboración de la comunidad en proyectos tecnológicos que contribuyan al bienestar común.

5. Apoyar la consecución de los objetivos compartidos entre ambas partes, como la defensa de los derechos humanos y la consecución de la Agenda 2030.

6. Organización conjunta de programas, proyectos, talleres y eventos relacionados con la formación digital y la inclusión tecnológica, tanto en modalidad presencial como en línea, según las circunstancias y necesidades del programa.

7. Fomento de la sensibilización sobre los retos y oportunidades que ofrece la transformación digital, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, a través de actividades formativas, conferencias y seminarios.

8. Apoyo a la creación de proyectos de emprendimiento social y voluntariado tecnológico, con especial atención a colectivos con menos acceso a recursos y oportunidades digitales.

9. Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio mutuo dentro de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Convenio.

Tercera.- Compromisos de las partes.

Con el fin de garantizar una correcta ejecución del presente Convenio y asegurar la trazabilidad, transparencia y seguridad jurídica de las actividades desarrolladas conjuntamente, las partes adquieren los siguientes compromisos:

A) La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se compromete a:

a) La difusión de los programas y proyectos de Cibervoluntarios, utilizando sus canales de comunicación oficiales, con el fin de garantizar la visibilidad de las actividades y maximizar la participación de la ciudadanía.

b) La selección y cesión de espacios físicos y virtuales adecuados para la ejecución de las actividades formativas y eventos relacionados con el Convenio, garantizando que los mismos sean accesibles y estén adaptados a las necesidades de los participantes.

c) Al acompañamiento y seguimiento en la organización y puesta en marcha de los proyectos y las actividades relacionadas con el Convenio.

d) Gratuidad para las personas beneficiarias.

Todas las actividades, talleres, cursos, formaciones o sesiones realizadas en el ámbito del presente Convenio serán completamente gratuitas para las personas beneficiarias, sin que estas deban asumir ningún coste económico directo o indirecto.

e) Respecto a otra financiación y/o subvenciones.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias considera que las actividades solicitadas a la Fundación Cibervoluntarios no forman parte de programas o proyectos que cuenten con financiación pública o privada específicamente destinada a la ejecución de dichas actividades.

En caso contrario, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se compromete a:

- Comunicarlo expresamente por escrito a la Fundación Cibervoluntarios en el momento de la solicitud.

- Solicitar que dicha actuación sea considerada como prestación de servicios, aplicando las normas de contratación que correspondan.

f) Canal oficial de solicitud de actividades.

Las solicitudes de actividades deberán realizarse a través de los canales oficiales establecidos por la Fundación Cibervoluntarios, preferentemente mediante la plataforma web www.cibervoluntarios.org u otros medios formalmente habilitados por la Fundación.

Toda actividad presentada fuera de los canales oficiales no se considerará confirmada hasta que haya sido registrada y validada por Fundación Cibervoluntarios.

g) Coordinación y veracidad de la información aportada.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se compromete a facilitar la información necesaria para la correcta coordinación de las actividades, garantizando que los datos aportados (espacios, horarios, personas participantes, recursos técnicos disponibles, etc.) son veraces, completos y actualizados.

B) Por su parte, la Fundación Cibervoluntarios se compromete a:

a) Ofrecer formación sobre las actividades programadas, a las posibles entidades y personas participantes.

b) Promover el uso positivo y saludable de actividades que potencien la seguridad y confianza digital, de manera inclusiva y participativa.

c) Ofrecer los recursos formativos y las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades programadas.

Cuarta.- Financiación.

El presente Convenio no generará compromiso económico alguno por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

Quinta.- Protección de datos personales y deber de sigilo.

1. En la ejecución del Convenio deberá respetarse y aplicarse en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales.

2. Dado que la ejecución del Convenio implica el tratamiento de datos personales, la Fundación Cibervoluntarios tendrá la condición de Encargado del tratamiento de los datos personales que vaya a tratar por cuenta de la Dirección General de Mayores y Participación Activa, Responsable del tratamiento, en los términos establecidos en el encargo de tratamiento que figura en el anexo.

La Fundación Cibervoluntarios, como Encargado del tratamiento, deberá cumplir en todo momento con sus obligaciones en materia de protección de datos personales, tanto las que deriven de la legislación vigente como las establecidas en el anexo al presente Convenio, así como lo dispuesto en las resoluciones o instrucciones que, en su caso, dicte por escrito el Responsable del tratamiento.

3. La Fundación Cibervoluntarios se compromete, entre otros aspectos, a preservar la confidencialidad de los datos personales objeto de tratamiento. Estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este Convenio.

Todo el personal de la Fundación Cibervoluntarios, adscrito o no a la ejecución del presente Convenio, que por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, deba tener o tenga acceso a cualquier dato personal a los que se refiere la presente cláusula, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto aun cuando dejare de prestar servicios para la Fundación Cibervoluntarios.

4. La Fundación Cibervoluntarios, en su condición de Encargado del tratamiento, remitirá a la Dirección General de Mayores y Participación Activa, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de inicio de la vigencia del Convenio, una declaración responsable, firmada por quien ostente su representación legal, en la que señale:

- Que el personal adscrito, bajo su autoridad, a la ejecución del Convenio, ha suscrito los correspondientes compromisos de confidencialidad. Indicando además en la declaración la identidad de esas personas, sus funciones y el lugar de desarrollo de las mismas.

- Que ha impartido o se propone impartir, al citado personal, formación en protección de datos, realizando en la declaración una breve descripción de la misma.

- Si le es o no exigible la obligación de contar con su propio registro de actividades de tratamiento efectuadas en su calidad de encargado, regulado en el artículo 30.2 RGPD, en relación con el artículo 31 LOPDGDD. En caso afirmativo, adjuntará copia del referido registro. En caso negativo, justificará la existencia de alguno de los supuestos excepcionales del artículo 30.5 RGPD.

Sexta.- Imagen y difusión del Convenio.

Ambas partes se comprometen a resaltar su apoyo y colaboración en el ámbito de este Convenio en todos los medios utilizados para su promoción y difusión, respetando en todo momento el logotipo y las directrices de imagen que se indiquen por las partes. Asimismo,

ambas partes se comprometen a realizar una difusión activa del presente Convenio, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En los elementos de difusión que se realice en cualquier medio de comunicación sobre las actuaciones derivadas de este Convenio, se hará constar expresamente que estas se realizan en virtud del acuerdo establecido entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Fundación Cibervoluntarios, y en las que aparecerá la imagen corporativa de ambas instituciones.

A tal fin, para la identidad corporativa de la citada Consejería, se deberán tener en cuenta las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la identidad corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las normas para su mantenimiento y utilización, actualizado mediante Orden de 8 de marzo de 2010 (BOC n.º 58, de 23.3.2010) y Orden de 26 de diciembre de 2012, por el que se aprueba la revisión de los epígrafes 4.8.18 y 4.8.19 del Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias (BOC n.º 253, de fecha 28.12.2012) (http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/descargas/).

Séptima.- Comisión de Seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento con el objeto de examinar el desarrollo del presente Convenio y resolver las discrepancias, dudas y conflictos que se presenten en su ejecución, debiendo adoptarse sus decisiones mediante consenso.

La Comisión estará formada por dos miembros, una persona en representación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y una persona en representación de la Fundación Cibervoluntarios.

Son funciones de la Comisión de Seguimiento:

1. Velar por el cumplimiento de cuanto queda establecido en el presente Convenio.

2. Resolver cuantas incidencias se produzcan como consecuencia de la aplicación y desarrollo de este Convenio.

3. Definir las actividades a desarrollar en cada curso escolar.

4. Cualesquiera otras que les sean encomendadas por las partes firmantes del presente Convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año y, en todo caso, a petición de cualquiera de las partes.

Octava.- Propiedad intelectual.

Todo el material elaborado por la Fundación Cibervoluntarios en el ámbito de las actividades objeto de este Convenio, incluyendo, entre otros, materiales formativos, contenidos digitales, recursos pedagógicos, presentaciones, guías, vídeos, herramientas

tecnológicas o documentos de apoyo, constituye una obra protegida por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual.

Fundación Cibervoluntarios conserva íntegramente los derechos de autor y de explotación sobre dichos materiales; la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias podrá utilizarlos exclusivamente para la realización de las actividades previstas en este Convenio, quedando prohibida su reproducción, distribución, modificación, comunicación pública o cesión a terceros sin la autorización previa y por escrito de Fundación Cibervoluntarios.

Por su parte, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias garantiza que los materiales o recursos que aporte para el desarrollo de las actividades no vulneran derechos de propiedad intelectual de terceros, asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse en caso contrario.

Ambas partes se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual recíprocos y de terceros durante la ejecución de las actividades previstas.

Novena.- Duración y prórroga.

El presente Convenio tendrá una duración inicial de dos años, a contar desde la fecha de su firma. No obstante la duración inicialmente pactada, el Convenio podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes hasta un máximo de dos años adicionales, debiendo formalizarse dicha/s prórroga/s en la correspondiente adenda.

Décima.- Modificaciones.

Cualquier modificación del presente Convenio deberá ser formalizada por escrito y firmada por ambas partes, mediante la formalización de la correspondiente adenda.

Decimoprimera.- Notificaciones.

Las notificaciones deberán realizarse por escrito y enviarse a las direcciones físicas y electrónicas de las partes correspondientes.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse por las partes en relación con el presente Convenio, deberán realizarse por escrito y serán remitidas por cualquier medio admitido en derecho que permita tener constancia de su fecha, de su recepción y de su contenido.

A estos efectos, las comunicaciones de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se dirigirán al correo electrónico ccd.mayores@gobiernodecanarias.org, con indicación en asunto: Convenio F. Cibervoluntarios y las comunicaciones a Fundación Cibervoluntarios se dirigirán al correo electrónico institucional@cibervoluntarios.org, a la atención de la persona Responsable del área de Alianzas y Gestión Institucional.

Decimosegunda.- Causas de resolución del Convenio.

El presente Convenio podrá ser resuelto anticipadamente, en su totalidad o parcialmente, por cualquiera de las siguientes causas:

- Incumplimiento de las obligaciones: en caso de que cualquiera de las partes incumpla de manera sustancial las obligaciones establecidas en el Convenio y no subsane dicho incumplimiento en un plazo razonable después de haber sido notificado por la otra parte.

- Fuerza mayor: cuando por causas de fuerza mayor, como desastres naturales, pandemias, conflictos bélicos o situaciones de emergencia que hagan imposible la ejecución de las actividades previstas, no se pueda llevar a cabo la colaboración según los términos establecidos.

- Mutuo acuerdo: si ambas partes acuerdan la resolución del Convenio de forma consensuada, estableciendo por escrito las condiciones y plazos para su finalización.

- Pérdida de vigencia o relevancia: en caso de que los programas, proyectos o actividades contemplados en el Convenio pierdan su vigencia o relevancia por cambios en las necesidades de la población, en las políticas públicas o en el marco normativo aplicable.

- Inhabilitación o disolución: en caso de que la Fundación Cibervoluntarios se disuelva o quede inhabilitada para llevar a cabo las actividades objeto del presente acuerdo

- La denuncia de cualquiera de las partes.

- La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que impidan su cumplimiento.

Además, en virtud de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las causas de resolución del presente Convenio están reguladas, garantizando el cumplimiento y la adecuación de las actividades a las necesidades y recursos disponibles del sector público. En este sentido, cualquier resolución que surja será conforme a las disposiciones de dichas leyes y respetando los principios de transparencia, publicidad y control que las mismas exigen.

Decimotercera.- Jurisdicción.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación, aplicación, modificaciones, resolución y efectos del presente Convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de los acuerdos que se adopten en la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula sexta.

Agotada dicha vía y para el supuesto de que las referidas controversias no hubieran podido ser solucionadas, el conocimiento de las cuestiones litigiosas competerá a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, a 8 de octubre de 2026.- La Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, María Candelaria Delgado Toledo.- La Presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda Fernández.

ANEXO AL CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS, Y LA FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DIGITAL, EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES.

ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Primero.- Objeto del encargo.

Es objeto del presente encargo el tratamiento de datos personales por la Fundación Cibervoluntarios que tendrá la condición de Encargado del tratamiento realizado por cuenta del Responsable, la Dirección General de Mayores y Participación Activa (RAT), derivado de la ejecución de las actuaciones objeto del presente Convenio.

El Encargado del tratamiento, así como el personal que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales en el marco de la ejecución del Convenio, deberá tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la normativa comunitaria y estatal aplicable en la materia y en el presente encargo.

Segundo.- Finalidad.

Este tratamiento de datos personales tiene por finalidad la adecuada ejecución de las actuaciones objeto del Convenio, sin que pueda tratar los datos personales para una finalidad distinta.

Si el Encargado del tratamiento destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo la normativa vigente y/o lo previsto en el presente encargo, será considerado también como Responsable del tratamiento, respondiendo personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido.

Tercero.- Duración.

Este encargo tendrá la misma duración que el Convenio.

Cuarto.- Destino de los datos al término de la duración del encargo.

Al finalizar el encargo, el Encargado del tratamiento, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, debe:

a) Destruir y suprimir de forma diligente los datos personales, tanto los que fueron automatizados como los que no. El encargado aportará una declaración responsable que acredite este extremo, identificado a las personas que lleven a cabo la destrucción o supresión, de entre el personal autorizado para el tratamiento, una relación de la documentación destruida y suprimida, y la forma y equipos que se han utilizado para llevarlo a cabo.

b) El Encargado del tratamiento podrá conservar una copia de los datos personales, los cuales debe mantener bloqueados, para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales, por el plazo legalmente establecido para ello. Finalizado este, deberá proceder a la destrucción y supresión de tales datos personales.

Quinto.- Tipología de datos personales.

Los datos personales susceptibles de tratamiento por el Encargado son:

- Datos de carácter identificativo.

- Imagen.

- Datos académicos y profesionales: titulaciones académicas, profesión, experiencia profesional.

- Detalles del empleo o de la situación de desempleo.

Sexto.- Personas afectadas.

Los colectivos de las personas físicas afectadas cuyos datos pueden ser tratados son las personas mayores de 60 años a las que va destinado el objeto del Convenio.

Séptimo.- Personas autorizadas para el tratamiento de los datos personales.

El Encargado del tratamiento garantizará que los datos personales se traten únicamente por el personal que, dentro de aquel adscrito a la ejecución del Convenio, haya autorizado y declarado para este cometido.

Si se produjeran bajas, sustituciones o incorporaciones respecto al personal declarado, el Encargado deberá entregar al Responsable, en el plazo máximo de siete (7) días naturales, una nueva declaración responsable comunicando esta circunstancia, así como la identificación, funciones y lugar de trabajo de los trabajadores a quienes afecte, y señalando, en el caso de incorporaciones, que los nuevos trabajadores han suscrito un compromiso de confidencialidad.

Tanto el Encargado como el personal que trate los datos están sujetos a un deber de confidencialidad, que permanecerá incluso tras la finalización del encargo.

El Encargado deberá informar convenientemente a su personal de las medidas de seguridad que han de adoptar para la protección de los datos, y les garantizará la formación necesaria en la materia.

Octavo.- Tratamiento de datos personales en el territorio de la Unión Europea.

Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los tratamientos de datos personales deben ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.

Estos datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Noveno.- Ejercicio de derechos en materia de protección de datos.

En el supuesto de que una persona afectada ejerza sus derechos (acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas), el Encargado debe remitir la documentación, a través del Registro Oficial correspondiente, al Responsable, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

El Responsable podrá requerir al Encargado para que, en un plazo máximo de dos días hábiles, aporte documentación adicional para contestar dicha solicitud.

Décimo.- Deber de cooperación del Encargado.

El encargado del tratamiento debe:

- Facilitar el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento del Delegado de Protección de Datos designado por el Responsable.

- Cooperar con la autoridad de control.

- Colaborar con el Responsable a solicitud de este.

- Poner a su disposición cuanta información o documentación le sea requerida para dar cumplimiento al marco normativo en materia de protección de datos.

- Comunicar de forma inmediata si advierte que una instrucción es susceptible de infringir dicho marco normativo.

Undécimo.- Medidas de seguridad del tratamiento de datos personales.

El Encargado debe aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que las operaciones de tratamiento de datos personales se realicen en un nivel de seguridad adecuado. Como mínimo habrán de contemplar:

- La seudonimización[1], y el cifrado de datos personales[2].

- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico[3].

---

1 Es decir, el tratamiento de datos personales de forma que no puedan atribuirse a una persona afectada sin utilizar información adicional.

2 Esto es, la conversión de los datos personales en ilegibles.

3 Esto es que debe impedirse el acceso a los datos personales a personas no autorizadas, para ello deberán adoptarse medidas tales como establecer perfiles individuales de acceso al personal autorizado con derechos de administración, establecer contraseñas robustas y seguras en el uso de equipos informáticos usados para el procesamiento y almacenamiento de los datos personales, así como el uso de cortafuegos y cualquier otra medida de seguridad contra ataques cibernéticos. Además, debe llevar a cabo la actualización adecuada de los equipos informáticos, disponer de sistemas antivirus que inhiba malware entre otros, sistemas de detección de intrusiones de red; realizar copias de seguridad periódicamente que se almacenará en lugar distinto a aquél en el que se encuentre la información en origen, a los fines de que en caso de pérdida, puedan recuperarse los datos personales, proceder al almacenamiento seguro tanto de los automatizados como los no automatizados, y en el caso de que fueran destruidos, asegurar que esta sea absoluta, utilizando los medios pertinentes para ello.

- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento[4].

Son aplicables:

- Respecto al tratamiento no automatizado de los datos, las medidas de seguridad previstas en Capítulo IV del Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

- Respecto al tratamiento automatizado de los datos, las medidas de seguridad del Anexo II del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS).

- Si el Encargado se encontrara autorizado, en su caso, para la utilización de los recursos informáticos, telefónicos o redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, resultaría además de aplicación el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 25 de junio de 2018, que aprueba las instrucciones que conforman la normativa de seguridad en el uso de los recursos informáticos, telefónicos y de redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 127, de 3.7.2018).

Duodécimo.- Notificación de violaciones de seguridad de los datos personales.

El Encargado notificará al Responsable, de manera fehaciente, cada violación de seguridad[5] de los datos personales, con carácter inmediato y, de ser posible, en un plazo de 48 horas desde que tenga constancia.

La notificación debe comprender, como mínimo, la descripción de:

La naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales; el número aproximado de personas afectadas, cuando sea posible; y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

Las posibles consecuencias de la vulneración de la seguridad de los datos personales.

.Las medidas correctivas adoptadas para poner remedio a la violación de seguridad, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Decimotercero.- Subencargados de tratamiento.

El Encargado debe contar con la autorización expresa y por escrito del Responsable para acudir a la subcontratación, así como para incorporar o sustituir a los subcontratistas (Subencargados del tratamiento).

---

4 Es decir, las medidas técnicas adoptadas deben ser revisadas de forma periódica, lo cual incluye los análisis periódicos de seguridad de los equipos informáticos y sus servidores.

5 Entendida como la pérdida, destrucción o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos.

Son requisitos imprescindibles para otorgar dicha autorización, además de los establecidos en la normativa aplicable por razón de la materia, los siguientes:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del Subencargado se ajuste a la legalidad vigente y a las instrucciones que dicte el Responsable del tratamiento.

- Que el Encargado del tratamiento y el Subencargado formalicen un contrato u otro acto jurídico de encargo de tratamiento de datos en los términos previstos en el presente anexo, que será puesto a disposición del Responsable del tratamiento.

Corresponde al Encargado del tratamiento inicial formular dicho contrato o acto jurídico, de tal forma que el Subencargado del tratamiento quede sujeto a las mismas condiciones que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales.

En el caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del tratamiento inicial seguirá siendo plenamente responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes ante el Responsable del tratamiento.

Decimocuarto.- Modificaciones del presente anexo.

Si, como consecuencia de la ejecución del encargo, y siempre que se respetase la normativa aplicable, resultara necesario modificar el presente anexo, el Encargado lo requerirá razonadamente, especificando los cambios que solicita. En caso de que el Responsable manifestara su conformidad, las partes firmantes de este Convenio emitirán, mediante la correspondiente adenda de modificación, un anexo actualizado que recoja fielmente el detalle del tratamiento.

El Responsable del tratamiento también puede instar por propia iniciativa la modificación del presente anexo, mediante adenda suscrita por las partes, previa audiencia al Encargado del tratamiento.